EXPUNERE DE MOTIVE

Prezenta propunere legislativă își propune să corecteze deficiențele legislației actuale în ceea ce privește publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și Partea a VII-a, instituind în sarcina Regiei Autonome „Monitorul Oficial" obligația de a anonimiza datele cu caracter personal ale persoanelor fizice anterior publicării, cu excepția numelui, prenumelui și a calității în care acestea acționează pentru operatorul economic sau societatea cooperativă.

Deși art. 16 alin. (1) din Legea nr. 265/2022 prevede că actele se publică în Monitorul Oficial al României cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal, în practică acestea sunt publicate cu date precum codul numeric personal și adresa de domiciliu, întrucât legislația în vigoare nu stabilește în sarcina niciunei entități obligația concretă de a lua măsurile tehnice și organizatorice necesare în acest sens.

Absența unei reglementări clare în această materie produce efecte directe și prejudiciabile asupra persoanelor fizice ale căror date apar în cuprinsul actelor publicate. Accesul nelimitat la informații precum codul numeric personal și adresa de domiciliu creează premisele unor utilizări ilicite, inclusiv frauda de identitate, persoanele vizate neavând niciun mijloc efectiv de a preveni, controla sau limita circulația acestora, ceea ce contravine în mod flagrant obiectivului fundamental al legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Din perspectiva dreptului Uniunii Europene, protecția datelor cu caracter personal și dreptul la respectarea vieții private, consacrate de articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, nu sunt drepturi absolute, însă orice limitare a acestora trebuie să fie prevăzută de lege, justificată de un obiectiv legitim de interes general și proporțională cu scopul urmărit[1]. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat în mod constant că simpla invocare a principiului transparenței nu este de natură să justifice, prin ea însăși, o ingerință în aceste drepturi fundamentale, iar faptul că publicarea este prevăzută de lege și servește unui interes legitim nu dispensează de obligația verificării dacă datele divulgate sunt strict necesare atingerii scopului urmărit[2].

În acest context, chiar dacă publicarea în Monitorul Oficial servește unui interes legitim de transparență și informare a publicului, aceasta nu poate justifica divulgarea fără nicio restricție de acces a codului numeric personal și a adresei de domiciliu, date care prin natura lor impun un nivel sporit de protecție. Prin expunerea lor nelimitată, persoanele vizate pierd practic orice control asupra circulației acestor informații, care pot fi preluate, stocate sau utilizate în scopuri străine celui pentru care au fost inițial publicate, cu consecința directă a diminuării capacității lor de a-și proteja drepturile.

Prezenta propunere legislativă răspunde tocmai acestei necesități, instituind un echilibru între principiul transparenței și dreptul la protecția datelor cu caracter personal, garantat de articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În acest scop, se instituie în sarcina Regiei Autonome „Monitorul Oficial" obligația de a anonimiza, anterior publicării, datele de identificare

---

[1]Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Hotărârea din 9 noiembrie 2010, cauzele conexate C-92/09 și C-93/09, *Volker und Markus Schecke GbR și Hartmut Eifert împotriva Land Hessen*, pct. 50

[2]Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Hotărârea din 22 noiembrie 2022, cauzele conexate C-37/20 și C-601/20, WM și Sovim SA împotriva Luxembourg Business Registers, pct. 62.

ale persoanelor fizice, cu excepția numelui, prenumelui și a calității acestora, limitând astfel accesul nelimitat la informații sensibile și reducând în mod concret riscul utilizării lor ilicite, inclusiv al fraudei de identitate, în deplină conformitate cu exigențele Regulamentului (UE) 2016/679.

Inițiatori:

Oana MURARIU - deputat USR

Stelian-Cristian ION - deputat USR

Alexandru-Paul DIMITRIU - deputat USR

Dumitru VĂDUVA - deputat USR

Elena-Simona SPĂTARU - senator USR

Vasile-Cipțian RUS - senator USR

Alin Stoica - dep. USR

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

Nr. crt.	Deputat/Senator	Grup Parlamentar	Semnătura
1	RIGMAN CIPRIAN	USR	
2	GHEORGHIU ANDREI	USR	
3	SENDROIU VLAD-IOAN	USR	
4	Emanuel Ungureanu	USR	
5	ALECSANDRU MARIUS-NICOLAE	USR	
6	PLUSAN ANDREI	USR	
7	BLAGA DANIEL	USR	
8	CIRU DEACONU ROXANDRA	USR	
9	CRISTIAN BRIAN	USR	
	GIURGIU ADRIAN	USR	
11	COLIBAN ALLEN	USR	
12	Parascluvescu Ovidiu	USR	

Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

Nr. crt.	Deputat/Senator	Grup Parlamentar	Semnătura
1	RUS VASILE-CIPRIAN	USR	
2	ANGHEL RĂZVAN-PAUL	USR	
3	NEGOI EUGEN, REMUS	USR	